

0006582-41.2015.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

Anderson Ferreira Almeida Lara e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

Vistos.

O réu Anderson Ferreira Almeida Lara na sentença de fls. 395/407 foi condenado à 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa, substituída a pena corporal por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis - Foro de Penápolis - 4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006582-41.2015.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

Anderson Ferreira Almeida Lara e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

Vistos.

O réu Anderson Ferreira Almeida Lara na sentença de fls. 395/407 foi condenado à 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa, substituída a pena corporal por restritivas de direito, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Acórdão condenatório de fls. 504/518 reformou a sentença para fixar regime inicial fechado e afastar a substituição por penas restritivas de direito.

Transitado em julgado o Acórdão para o Ministério Público em 08/05/2018 (fl. 520) e para a Defesa em 08/08/2018 (fl. 535).

Expedido Mandado de Prisão contra Anderson às fls. 543/544, o qual não foi cumprido até a presente data (fls. 660/664).

O Ministério Público manifestou-se à fl. 671, requerendo a extinção da punibilidade de Anderson em razão da prescrição.

É o breve relatório.

DECIDO.

Nos termos do artigo 117, IV, do Código Penal, o último marco interruptivo do prazo prescricional ocorreu com a publicação do V. Acórdão em 28/03/2018 (fl. 519), tendo sido iniciada nova contagem do prazo com o trânsito em julgado para o MP em 08/05/2018 (fl. 520), nos termos do artigo 112, I, do Código Penal.

Anderson foi condenado a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, tendo como prazo prescricional 4 anos, consoante 110, §1º, cc artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Assim, nos termos acima expostos, forçoso reconhecer que em 08/05/2022 ocorreu a prescrição da pretensão executória do réu Anderson.

Posto isto, decreto EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Anderson, o que faço com fundamento no artigo 107, V (prescrição), do Código Penal.

Proceda-se as anotações e comunicações de praxe.

Cancele o mandado expedido às fls. 543/544 ou expeça-se contramandado, se necessário.

Após, não havendo nada a providenciar, archive-se.

P.R.I.C.

Penápolis, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA